

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ ยช. 23/2557

นาง ศ.

ผู้ร้อง

นางสาว ฮ.

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1711, มาตรา 1713, มาตรา 1718, มาตรา 1719

พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)

ผู้ร้องเป็นภริยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของผู้ตายและมีบุตรผู้เยาว์ด้วยกันสองคนยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกโดยไม่มีพินัยกรรมของผู้ตาย กรณีเป็นเรื่องที่ต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1711, 1713, 1718 และ มาตรา 1719 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 6 จึงไม่ใช่คดีครอบครัว ส่วนประเด็นว่าผู้คัดค้านเป็นภริยาอีกคนหนึ่งของผู้ตายเนื่องจากการจดทะเบียนสมรสกับผู้ตายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ศาลจังหวัดนครราชสีมามีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวได้ กรณีไม่มีผลให้อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเปลี่ยนแปลงไปคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของจำสิบตำรวจนิมิตร ผู้ตาย และมีบุตรผู้เยาว์ด้วยกันสองคน เป็นผู้

จัดการมรดกโดยไม่มีพินัยกรรมของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลยกคำร้องขอของผู้ร้องหรือตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้อง

ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ศาลจังหวัดนครราชสีมา เห็นว่า คดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยส่วนหนึ่งว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกหรือไม่ กรณีจึงมีปัญหาว่าคดีนี้จะอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ จึงส่งสำนวนมาให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 11 วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 4 ที่บัญญัติว่า คดีครอบครัว หมายความว่า คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว มีความหมายว่า คดีที่เกี่ยวข้องด้วยการสมรส สิทธิและหน้าที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา บิดามารดาและบุตรไม่ว่าในทางใด ซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งหมด คดีที่เกี่ยวข้องด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลอันเกี่ยวกับครอบครัวหรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใน บรรพ 1 มาตรา 21 ถึง 28, 32, 43 และ 44 และในบรรพ 6 มาตรา 1610, 1611, 1687 และ 1692 รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว ย่อมถือเป็นคดีครอบครัวทั้งสิ้น คดีนี้ผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของผู้ตายและมีบุตรผู้เยาว์ด้วยกันสองคนยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกโดยไม่มีพินัยกรรมของผู้ตาย กรณีเป็นเรื่องที่ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1711, 1713, 1718 และมาตรา 1719 ซึ่ง

เป็นบทบัญญัติในบรรพ 6 จึงไม่ใช่คดีครอบครัวคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)

วินิจฉัยว่า คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

วินิจฉัย ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์

(นายดิเรก อิงคินันท์)

ประธานศาลฎีกา

()

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>